宾阳县黎塘镇金龙大道“10•16”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2022-08-23 09:49 来源： 宾阳县应急管理局

2021年10月16日19时58分许，广西顺丰速运有限公司一辆营运性车辆桂AS***4号轻型厢式货车，在我县黎塘镇金龙大道运河路口，发生一起造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，宾阳县人民政府批准成立了由县政府办公室、县应急管理局、县交通运输局、县司法局、县公安局交管大队、黎塘镇政府等部门有关人员组成宾阳县黎塘镇金龙大道“10·16”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅有关资料和综合分析经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。

调查组认定，宾阳县黎塘镇金龙大道“10·16”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年10月16日19时58分许，梁贞立驾驶桂AS***4号轻型厢式货车沿宾阳县黎塘镇金龙大道由东往西方向行驶至金龙大道运河路口与驾驶自行过黎塘金龙大道的余友萍发生碰撞，造成两车不同程度损坏及余友萍受伤的道路交通事故，经南宁市第九人民医院抢救无效后余友萍于2021年1亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后桂AS***4号轻型厢式货车驾驶员梁贞立拨打120及122请求救助，接到事故报案后，南宁市第九人民医院和宾阳县交管大队先后到置，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

二、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况

1、桂AS***4 号轻型厢式货车车辆所有人:广西顺丰速运有限公司，车辆登记地址:南宁市金凯路13号金凯创业园的标准厂房第3栋第2层，车辆强公司:中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司彩田支公司，保险公司地址:深圳市福田区华富街道皇岗路5001号深业上城(南区)二期58层5806验有限期至2021年11月。

2、无号牌二轮自行车车辆所有人：余友萍，地址：广西融安县，该车无保险。

（二）车辆驾驶人基本情况

桂AS***4 号轻型厢式货车车辆驾驶人梁贞立，男，32岁，户籍所在地及现住址:广西壮族自治区南宁市良庆区那陈镇，准驾车型:B2D，驾驶证23日至2023年5月23日，事故发生时经营性道路货物运输驾驶员证有限期至2024年7月4日。

无号牌二轮自行车车辆驾驶人余友萍，女，69岁，户籍所在地及现住址:广西融安县长安镇。

（三）道路和交通环境状况

事故现场位于宾阳县黎塘镇金龙大道与运河路交叉路口，东往黎塘镇火车站方向、西往黎塘镇雷响转盘方向，南往黎塘镇开智中学方向，北往南方向，路口均有人行横道标线及交通信号装置，道路两侧为民房，出事路段为平整、潮湿的水泥路面，视线良好。

（四）事故企业情况

广西顺丰速运有限公司成立于2008年1月2日，企业营业执照统一社会信用代码: 91450100669728976Q;企业性质:有限责任公司（非自然人投资）;公司地址: 南宁市国凯大道东19号金凯工业园区总部经济大楼24-25层及22层2214室; 法定代表人:彭盛飞;注册资金:500万元；营业期限：长期证：桂交运管许可字450105100508号，证件有限期至2022年6月4日。

营业执照经营范围：1、许可项目：道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;快递服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；2、一般项目:国际货物运输代理:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);票务代理服赁;汽车租赁;机械设备租赁;企业管理;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

道路运输经营许可范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、国际道路普通货物运输、国际道路货物专用运输（集装箱）。

（五）有关检验鉴定情况

1、桂AS***4 号轻型厢式货车检验鉴定情况:

经委托贵港市华宝机动车服务有限公司对该车进行技术鉴定，结论是：（1）桂AS***4 轻型厢式货车制动系效能符合技术标准。（2）桂 AS** 向系效能符合技术标准。（3）桂 AS***4 轻型厢式货车灯光信号所检项目符合技术标准。（4）桂AS***4 轻型厢式货车发生事故时的行驶速度约为

2、死者死亡鉴定意见：

经委托广西金桂司法鉴定中心（社会信用代码：34450000729770 86X1）对死者进行死亡鉴定，鉴定意见:余友萍符合交通事故致头、胸部鉴定意见书编号：广西金桂司法鉴定中心【2021】病鉴字第351号）

（六）事故车辆企业履职情况

广西顺丰速运有限公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度和2021年度安全生产教育日常安全培训并建立安全生产教育和培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作；已按时对事发车辆进行年安排人员管理GPS监控，实时监控车辆行驶状态。

三、事故责任及原因

（一）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1、余友萍驾驶非机动车通过交叉路口，未注意观察路面情况谨慎驾驶，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条“驾上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶;在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”之规定。双方过路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项之规定，余友萍应承担此事故的同等责任。

2、梁贞立驾驶机动车通过交叉路口，未注意观察路面情况，未按照操作规范安全驾驶，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。双方过错相当，根据《道路交通事故处理条第一款第(二)项之规定，梁贞立应承担此事故的同等责任。

（二）事故直接原因

1、余友萍驾驶非机动车通过交叉路口，未注意观察路面情况谨慎驾驶发生交通事故，是造成此事故的直接原因。

2、梁贞立驾驶机动车通过交叉路口，未注意观察路面情况，未按照操作规范安全驾驶发生交通事故，是造成此事故的另一直接原因。

四、相关人员和单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和路运输条例》等有关法律法规，建议对宾阳县黎塘镇金龙大道“10·16”一般道路交通事故相关责任人员和单位作如下处理：

（一）余友萍，二轮自行车驾驶员，在驾驶非机动车通过交叉路口时，未注意观察路面情况谨慎驾驶发生交通事故，是造成此事故的直接原因亡，建议免于处罚。

（二）梁贞立，桂AS***4 号轻型厢式货车驾驶员，驾驶机动车通过交叉路口，未注意观察路面情况，未按照操作规范安全驾驶发生交通事故，接原因，建议由公安交管部门依法处理。

（三）广西顺丰速运有限公司，安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；制定有安全培训制度和2021年度安划，并建立安全生产教育和培训档案；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作；已按时对事发车辆进行年检和二级

管理GPS监控，实时监控车辆行驶状态。综上，该企业安全生产主体责任已落实到位，未发现该公司存在落实企业主体责任不到位导致本起事故发生
免于处罚。

五、事故防范措施建议

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通安全工作，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下

（一）加强公路交通、道路运输检查管理。公安交管部门、交通运输部门要进一步加强针对省道以及其他各类道路的巡逻管控，加大对货运驾
度，严厉打击不具备上路条件的车辆上路运行等各类交通违法行为，全力预防各类道路交通事故的发生。

（二）督促生产经营企业进一步落实安全生产主体责任。各镇、各行业主管部门，加大对属地企业或者直接监管行业领域的企业监管，督促指导
项管理制度，健全安全生产管理机构，全面落实企业的安全生产主体责任。

（三）加大对驾驶员的安全管理和培训教育力度。公安交管部门要加大驾驶员安全教育培训力度，严格查处各类交通违法行为，提高驾驶人员驾
强安全出行、文明出行意识。交通运输行政主管部门要督促加强对货运车辆从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求、从严考核、从严管理
备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急

宾阳县黎塘镇金龙大道“10·16”

一般道路交通事故调查组